

Urlaub

Zeiten Ansprüche Urlaubsgesetz

Urlaubsanspruch laut Bundesurlaubsgesetz (BurlG)

Urlaubsanspruch Für vollzeitbeschäftigte:

- Bei 6 Tage Woche mindestens 24 tage
- Bei 5 Tage Woche mindestens 20 tage

-mindestens 1 Monat beschäftigt

Mindest-Urlaubsanspruch für minderjährige ist höher.

- 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch unter 16 Jahre alt ist
- 27 Werktage, wenn er zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist
- 25 Werktage, wenn er zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 18 Jahre alt ist
- 24 Werktage für erwachsene Auszubildende

Teilzeit / Minijob:

Wer jeden tag arbeitet, nur mit verkürzter Arbeitszeit (z.b. 4h statt 8h) hat denselben Anspruch wie ein Vollzeit Arbeiter mit derselben menge an Arbeitstagen.

Für teilzeitbeschäftigte mit weniger Arbeitstagen pro Woche gilt folgende Formel:

Urlaubsmindestanspruch (20) / 5 * Arbeitstage in der Woche = Urlaubstage

z.b. bei einem Teilzeitarbeiter der 3 Tage die Woche arbeitet:

$$20 \text{ Urlaubsanspruch} / 5 * 3 \text{ Arbeitstage} = 12 \text{ Urlaubstage}$$

Ist die Anzahl der Arbeitstage von Woche zu Woche unterschiedlich, rechnet man mit einem größeren, aussagekräftigen Zeitraum als Mittelwert.

Wie viel Urlaub bei 3-Tage-Woche oder 4-Tage-Woche?

Bei einer 3-Tage-Woche bzw. 4-Tage-Woche berechnest man den gesetzlichen Mindesturlaub anteilig zum Vollzeitananspruch von 20 Urlaubstagen:

- bei 3-Tage-Woche: $20 \text{ Urlaubstage} / 5 \times 3 \text{ Arbeitstage} = 12 \text{ Urlaubstage}$
- bei 4-Tage-Woche: $20 \text{ Urlaubstage} / 5 \times 4 \text{ Arbeitstage} = 16 \text{ Urlaubstage}$

Egal, ob 3-, 4-, oder 5-Tage-Woche – auch bei Teilzeit liegt der gesetzliche Mindestanspruch bei vier Wochen Urlaub pro Jahr.

Urlaubsanspruch beim Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit

Wenn ein Arbeitnehmer zwischen Vollzeit und Teilzeit wechselt muss der Urlaubsanspruch neu berechnet werden. Dabei werden bereits erzielte Urlaubstage übernommen und gehen nicht verloren.

Sonderurlaub

Arbeitnehmer können in Ausnahmesituationen Sonderurlaub nehmen.

Allgemein anerkannte Sonderurlaubsgründe sind:

- Geburt des eigenen Kindes (1 Tag)
- Sonderurlaub im Todesfall eines nahen Angehörigen (2 Tage)
- Betrieblicher oder dienstlicher Umzug (1 Tag)
- Schwere Erkrankung von Angehörigen (1 Tag / Jahr)
- Schwere Erkrankung eines Kindes, welches das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (bis zu 4 Tage / Jahr)
- Bei 25- oder 40-jährigem Arbeitsjubiläum (1 Tag)
- Notwendige ärztliche Behandlung, die nicht außerhalb der Arbeitszeit möglich ist (notwendige Dauer)
- Teilnahme an Veranstaltungen von Gewerkschaften oder Berufsverbänden (bis zu 10 Tage)

Urlaubsanspruch von Mitarbeitern in Schwangerschaft, Mutterschutz und Eltern- bzw. Pflegezeit

Bei Arbeitnehmern in Eltern oder Pflegezeit kann der Mindesturlaub für jeden vollen Kalendermonat der Abwesenheit um 1/12tel gekürzt werden. Anders ist dies bei Beschäftigten, im Mutterschutz befinden. Hier darfst du den Urlaub nicht kürzen.

Urlaubsanspruch bei Schichtarbeit

Bei fortlaufender Schichtarbeit gelten Sonn- und Feiertage ebenso als Werktage.

Wollen Schichtarbeiter an einem Sonn- oder Feiertag freinehmen, müssen sie, wie an einem regulären Wochentag, einen Urlaubstag nehmen.

Das Arbeitsrecht enthält spezielle Regelungen zum Urlaubsanspruch bei Nachtschichtarbeit:

- Das Bundesarbeitsgericht hat am 21.07.2015 entschieden, dass Urlaubstage immer auf Kalendertage zu beziehen sind.

- Startet eine Nachtschicht an einem Kalendertag und endet erst am darauffolgenden Tag, müssen Arbeitnehmer zwei Urlaubstage nehmen.
- Angestellte im Schichtbetrieb mit mehr als fünf Tagen pro Woche benötigen mehr Urlaubstage als Arbeitnehmer, die eine herkömmliche Fünftagewoche leisten. Hieraus ergibt sich automatisch ein erhöhter Urlaubsanspruch, den Arbeitgeber gewähren müssen, sobald sie den Schichtbetrieb einführen.
- Neben dem Urlaubsanspruch gelten bei der Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit auch andere Regeln bezüglich Gehalt und Lohnabrechnung.

Urlaubsanspruch bei Kündigung

Ein Arbeitnehmer erhält den vollen Urlaubsanspruch nach 6 Monaten eines Kalenderjahres. Verlässt er das Unternehmen vorher gilt 1/12tel des gesamten Jahresurlaubs pro gearbeiteten Monat des Kalenderjahres.

z.B. gilt bei einem Arbeitnehmer, der vom 1. Januar bis 31. Mai eines Kalenderjahres in einem Unternehmen gearbeitet hat und einen vertraglichen Urlaubsanspruch von 30 Tagen hat:

$$5 \text{ Monate} / 12 \text{ Monate} * 30 \text{ Urlaubstage} = 12.5 \text{ Urlaubstage}$$

Dem Arbeitnehmer stehen somit 12,5 Tage Resturlaub zu.

Verbleibende Urlaubstage, die ein Arbeitnehmer nicht wahrnehmen konnte, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auszahlen oder vor Ende des Arbeitsverhältnisses gewährt werden.

Urlaubsanspruch bei Krankheit

Wird ein Arbeitnehmer im Urlaub krank und kann dies mit einem Attest nachweisen, können diese Tage nicht als Urlaubstage gewertet werden. Der betroffene Arbeitnehmer kann diese „entgangenen“ Urlaubstage dann neu beantragen.

Pflichten des Arbeitgebers

Im Allgemeinen muss der Arbeitgeber den Wünschen der Arbeitnehmer nachkommen, was die Urlaubsplanung angeht. Jedoch muss er dabei auch die Wünsche anderer Kollegen und unternehmerische Gegebenheiten mit in Betracht ziehen, was dazu führen kann, dass die Urlaubszeiten geändert werden müssen. Daher ist es sinnvoll, einen Urlaub länger im Voraus zu planen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Urlaub in Folge von medizinischen Eingriffen oder aufgrund von Reha-Maßnahmen müssen in jedem Fall unabhängig von eventuellen Gegebenheiten genehmigt werden.

Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet Mitarbeiter dazu aufzufordern, Urlaub zu nehmen, und dies über ausstehende Urlaubstage zu informieren. Geschieht dies nicht, verfällt der Resturlaub nicht am Ende des Kalenderjahres.

Quellen

<https://www.lexware.de/wissen/mitarbeiter-gehalt/urlaubsanspruch/?g0mr=a912&g0mr=n7fw&aji1=#>